한의사 관련 판례 전수조사 보고서

엘박스 수집 32,908건의 선별과 핵심 판례 1,338건의 쟁점 분석 (기준일 2026. 10. 16.)

Oct 16, 2026 · @Yunkeun

1. 요약

엘박스에서 한의사 관련어로 검색되는 판례 32,908건을 모두 모아 12,776건을 한 건씩 읽었고, 핵심 판례 1,338건을 쟁점·결론·판단기준으로 코딩했다. 한의사의 면허 범위는 2022년 전원합의체 판결 뒤 의료기기에서만 넓어졌고, 의약품·인력 지도처럼 법령 문언이 한의사를 빼놓은 영역은 그대로 남았다.

- 수집: 기본 검색어 32개·결합 검색어 100개로 엘박스 판례 검색을 끝 페이지까지 조회해 고유 판례 **32,908건**. 동음이의 일치(이행기한의·단속이 뜸한 등)와 장소 언급만 있는 판례를 규칙으로 걸러낸 뒤 **12,776건**을 판독해 **핵심(R1) 1,465건, 관련(R2) 5,308건, 배경 언급(R3) 3,321건, 무관(R0) 2,682건**으로 나눴다.
- 코딩: 핵심 1,465건을 세부 코딩했다(원문 발췌 537건, 검색정보 928건). 원문을 보니 핵심이 아닌 127건을 빼면 **1,338건**이다. 주쟁점은 비의료인의 무면허 한방의료(C) 931건(69.6%), 한약·한약사(F) 119건, 의료기사·인력 지도(E) 76건, 의약품·시술(B) 51건, 타직역의 한방 유사행위(D) 45건, 의료기기(A) 44건, 자격·시험(G) 34건, 공적 급여(J) 11건, 헌법재판(P) 10건 순이다.
- 방향: 한의사 직역 쪽에서 본 결론은 **보호 880건(비의료인의 한방행위 처벌), 제한 178건, 중립 178건, 확장 56건, 허용 46건**이다. 한의사가 피고인인 164건 중 123건(75.0%)이 '제한'(면허 박·유죄·처분 적법)이었다.
- 기기와 의약품의 분화: 대법원 2022. 12. 22. 선고 2016도21314 전원합의체 판결 전후로 결론이 갈린다. 한의사가 당사자인 의료기기 사건은 판결 전 33건 중 확장 10·제한 23이었으나 판결 후 7건은 모두 확장(신기준 적용 5건)이다. 의약품·주사 사건은 판결 전 31건 중 제한 27, 판결 후 19건 중 제한 17로 달라지지 않았다. 하급심은 새 기준의 사정범위를 '진단용 의료기기'로 한정하고, 의약품에는 대법원 2017다250264 판결의 품목허가 기준을 적용했다.
- 법령 문언의 배제는 재판의 경계가 됐다: 의료기사법의 지도권('의사 또는 치과의사')은 한의사의 물리치료사 지도를 무면허의료 교사로 만들었고(대법원 2010도2534; 헌재 2011헌마552 합헌), 진단용 방사선 안전관리규칙 [별표 6]은 X선 골밀도측정기 사건에서 유죄(2009도6980)와 무죄(2023노6023)의 갈림길이 됐다. 반면 지침 수준의 배제는 뒤집혔다. 감염병 손실보상에서 '의사 수'에 한의사를 넣지 않은 처분은 2025~2026년 서울행정법원 7건 중 6건에서 취소됐다.
- 무면허 한방의료 931건 중 809건(86.9%)이 비의료인 처벌로 한방 영역을 보호했고, 처벌하지 않은 41건은 뜸·수지침의 정당행위(대법원 98도2389, 헌재 2008헌마627), 간접구 쑥뜸(대법원 2013도5852), 1970~80년대 침사·접골사 자격존재확인에 몰려 있다.
- 검증: 독립 감사에서 원문 기반 코딩 표본 40건 중 6건(15%)에 수정이 필요했고(주로 keep·행위자 관례, 판단기준), 검색정보 기반 표본 30건에는 중대 오류가 없었다. 수정분은 반영했으며, 투고 전 연구자의 재검토가 필요하다. 자료는 데이터셋(xlsx: 전체목록 32,908행, 1차선별 12,776행, 핵심판례 코딩 1,465행, 집계)으로 함께 제공한다.

2. 조사 설계와 방법

엘박스 일반 검색으로 모을 수 있는 한의사 관련 판례를 전부 모은 뒤, 규칙과 판독으로 좁히고, 핵심 판례만 원문을 읽어 코딩했다.

2.1 자료원과 기준일

엘박스(LBOX) 판례 데이터베이스(대법원·헌법재판소·각급 법원 판결·결정). 기준일 2026. 10. 16. 엘박스의 일반 판례 검색만 썼고 인공지능 기능은 쓰지 않았다. 검색은 형태소 단위로 일치하며 공백은 '그리고'로 묶이고, 복합어는 따옴표로 묶어야 구문으로 일치한다. 한 검색어당 1만 건까지만 조회되므로 1만 건을 넘는 검색어('한의원' 11,784건)는 사건유형별로 나눠 끝까지 조회했다.

2.2 검색어

- 기본 검색어 32개: 한의사(5,277건), 한의원(11,784), 한방(8,002), 한약(1,788), 한의(3,343), "한의학"(3,925), 한약사(429), 한약재(741), 첩약(232), 탕전(66), 약침(455), 봉침(115), 침술(1,313), "추나"(286), 수지침(186), 침사(202), 접골사(84), "의료유사업자"(184), 뜸(1,424), 부항(989), 사혈(198), 매선(127), "침 시술"(267), 자침(130), 전침(58), 공진단(259), 경옥고(129), 녹용(440), "한의대"(104), "한의과대학"(217), "한방병원"(4,913), "한의약"(331).
- 결합 검색어 100개('한의사 초음파', '한의사 리도카인', '한의사 물리치료사', '한의사 진단서', '무면허 침' 등): 새 판례를 더하기보다 각 판례에 쟁점 표지를 붙이는 데 썼다.
- 결과: 고유 판례 32,908건. 검색 결과의 서지정보(법원·선고일·사건번호·사건명·결과·주문·청구취지·최종심 정보)와 검색어 일치 발췌를 기록했다.

2.3 잡음 제거와 자동 분류(규칙)

- 동음이의 일치 제거 7,151건: '한의'(이행기한의·상한의), "한의학"·"한의약"(~한 의학·~한 의약), 뜸(단속이 뜸한), 자침(천자침), 전침(야전침대), 침사(침사추이·요침사), 수지침(보험 인수지침), 매선(買船), "추나"(꼬추나) 등을 일치 문맥 정규식으로 확인.
- 약한 결합 검색어(근육내자극, 무면허+침 등)만 일치하고 의료 문맥이 없는 판례 1,394건 제거.
- '한의사'와 한방 행위어 없이 교통사고·상해·일반 민사 사건명만 있는 판례 1,524건, '한의원·한방병원·한방'만 일치하고 사건명이 보건·보험·의료와 무관한 판례 10,063건은 배경 언급(R3)으로 자동 분류.
- 나머지 12,776건을 판독했다.

2.4 1차 선별(12,776건)

사건명, 일치 검색어·쟁점 표지, 검색어 일치 발췌를 읽고 관련도를 네 등급으로 나눴다. **R1 핵심**(한의사·한방의료의 법적 범위·지위·자격이 판단 대상), **R2 관련**(한의사·한방기관이 당사자이거나 한방 진료가 분쟁 대상이지만 쟁점은 면허 범위 자체가 아님), **R3 배경 언급**, **R0 무관**(동음이의·조문 나열만). 쟁점코드 19개(A~X)를 함께 붙였다. 판독은 대형 언어모델(Claude) 보조로 39개 묶음에서 수행했고, 파일럿 6개

묶음 뒤 기준을 통일했다(교통사고 사건의 한의사 진단서 신빙성 판단은 R2·H, 타직역 면허범위 사건에서 한의사가 조문 나열에만 나오면 R3, 조문 나열만 있으면 R0 등). 애매한 건은 한 단계 높은 등급으로 두고 "불명확"을 적었다.

2.5 세부 코딩(R1 1,465건)

- 원문 발췌 537건: 엘박스 원문에서 판시사항·판결요지·주문·핵심 문단(한방 관련어 밀도 상위 문단)·참조조문·참조판례·심급 정보를 뽑아 읽었다. 대법원·헌법재판소 판례와 면허범위·의약품·지도권·급여 쟁점의 하급심을 우선했다(이용량 제한을 피하기 위해 1건당 30초 간격으로 받았고, 제한이 걸리면 즉시 멈췄다).
- 검색정보 928건: 주문·청구취지·검색어 일치 발췌만으로 코딩했다(비의료인 무면허 한방의료 사건이 대부분).
- 코딩 항목: keep(원문 기준 핵심 여부), 주쟁점·보조쟁점, 대상(기기·약물·행위·제도), 행위자, 한의사의 소송상 지위, 결론(주문 기준), 방향, 판단기준, 핵심 판시(원문 인용), 비고.
- 방향의 정의: 확장=한의사의 행위가 면허 범위로 인정되거나 한의사에게 유리 / 제한=면허 밖·불리 / 보호=비의료인의 한방행위를 무면허로 처벌해 한방의료 영역을 보호 / 허용=비의료인의 한방 유사행위를 처벌하지 않음 / 중립=본안 판단 없음·간접.
- 판단기준의 정의: 구기준=대법원 2014. 2. 13. 선고 2010도10352 판결 등의 종합 기준(금지 규정, 기기의 개발·제작 원리, 서양의학 지식 필요성, 보건위생상 위해) / 신기준=대법원 2016도21314 전원합의체의 3단계 기준(금지 규정 존부 → 보건위생상 위해 우려 → 한의학적 원리와 무관함이 명백한지) / 위험성 / 사회상규(정당행위) / 법령문언 / 해당없음(쟁점 판단 없음) / 불명(발췌에 없음).

2.6 검증

- 선행 단계에서 원문으로 확인한 한의사 관련 핵심 판례 27건(2016도21314, 2016두51405, 2017다250264, 2010도10352, 2011도16649, 2009도6980, 2010도2534, 98두11007, 2009헌마623, 2011헌바398, 2012헌마551, 2011헌마552, 2004헌마1021, 93헌바65, 2000헌마96, 2022구합63317·2023누70185, 2023노6023, 2025고정504, 2023노1865, 2025구합54049, 2017구합4116, 2017누61067, 2005누1758, 2009고정747, 2023고정122 등)은 모두 수집됐고 모두 R1로 선별됐다. 비교용 판례(치과의사 보톡스 2013도850, 문신 2022도13370·2021도15611, 간호사 진료보조 2023도10286, 치과의사 예방접종 2021노1286)는 한의사 사건이 아니어서 R2·R3·R0으로 분류됐다. 상고기각 결정(2023도13537)과 심리불속행 판결(2025두34282)은 본문에 검색어가 없어 수집되지 않았다.
- 독립 감사: 코딩에 참여하지 않은 검토자가 무작위 표본(원문 기반 40건, 검색정보 기반 30건)을 원문과 대조했다. 원문 기반 표본에서 OK 30·경미 3·중대 6·판단불가 1, 검색정보 기반 표본에서 OK 25·경미 4·중대 0·판단불가 1이었다. 중대 오류는 급여환수·개설 동업처럼 R2 성격 사건의 keep 판단, 헌법소원에서 행위자 기재 관례, 2016도21314를 인용한 판결의 판단기준 분류였고, 지적된 8건은 수정했다. 원문 기반 코딩의 중대 오류율 추정치 15%(6/40)는 본 보고서 수치의 불확실성으로 읽어야 한다.
- 집계 수치는 데이터셋의 수식과 별도 코드로 두 번 계산해 일치를 확인했다.

3. 결과 I — 판례 지형

3.1 수집·선별 단계별 건수

단계	건수
수집 고유 판례	32,908
자동 R0(동음이의 7,151 + 약한 결합어 1,394)	8,545
자동 R3(장소어만 10,063 + 한의사 미포함 사고·일반 1,524)	11,587
판독 대상	12,776
ㄴ R1 핵심	1,465
ㄴ R2 관련	5,308
ㄴ R3 배경 언급	3,321
ㄴ R0 무관	2,682
R1 세부 코딩 후 keep=Y	1,338

3.2 관련(R2) 5,308건의 구성

한의사·한방기관이 당사자인 사건의 대부분은 면허 범위 다툼이 아니다. 주쟁점별로 민간보험·보험사기(K) 1,951건(36.8%; 한방병원·한의원 허위입원 보험사기, 보험사의 한방 진료비 부당이득 소송), 의료기관 개설·운영(M) 697건(사무장 한방병원·명의대여), 한약·한약재(F) 488건(한약재·녹용 제품 규제), 운영 일반(Q) 474건, 의료과오(L) 374건, 공적 급여(J) 322건(요양급여 환수·부당청구), 행정처분(I) 207건, 진단서(H) 160건, 광고(N) 118건, 진료 관련 범죄(S) 112건 순이다.

3.3 핵심(R1, keep=Y) 1,338건의 분포

주쟁점	건수	확장	제한	보호	허용	중립
C 무면허 한방의료	931	1	20	809	41	60
F 한약·한약사·한약업사	119	7	22	28	4	58
E 의료기사·인력 지도·협진·복수면허	76	11	54	0	0	11
B 면허범위-의약품·주사·시술	51	4	44	0	0	3
D 타직역의 한방 유사행위	45	0	7	25	0	13
A 면허범위-의료기기	44	17	25	0	0	2
G 자격·시험·명칭	34	0	1	7	1	25

주쟁점	건수	확장	제한	보호	허용	중립
J 공적 급여·손실보상	11	8	2	0	0	1
P 헌법재판(처벌조항 등)	10	0	0	8	0	2
그 밖(L·O·M·K·N)	17	8	2	3	0	4
계	1,338	56	178	880	46	178

- 사건유형: 형사 1,047건(78.2%), 행정 158건, 헌법 88건, 민사 38건, 기타 7건. 심급: 1심 783건, 2심 333건, 3심(대법원) 134건, 헌법재판소 88건. 같은 사건의 여러 심급이 각각 1건으로 들어 있다.
- 시기: 1999년 이전 128건, 2000~2009년 101건, 2010~2015년 388건, 2016~2022년 511건, 2023년 이후 209건. 연도별로는 2013년(105건)부터 급증해 2013~2018년에 해마다 91~109건이고, 2019~2021년 57~77건, 2022년 31건으로 줄었다가 2023~2025년 56~64건이다(2026년은 10월까지 33건). 급증은 2013년 전후 엘박스의 하급심 수록 확대와 겹치므로 소송 건수의 증가로 바로 읽을 수 없다.
- 법원: 대법원 134건(상고기각 105·파기환송 25), 헌법재판소 88건(각하 42·합헌 26·기각 16·헌법불합치 2·인용 2), 서울중앙지법 127건, 서울고법 60건, 부산지법 59건, 대구지법 56건, 서울행정법원 54건.
- 행위자: 비의료인 886건, 한의사 137건, 행정청 66건, 침사 32건, 의사 30건, 한약사 30건, 약사 21건, 간호조무사 18건, 한약업사 14건, 물리치료사 11건.
- 한의사가 피고인인 164건의 방향은 제한 123·확장 15·보호 13·중립 13이고, 한의사가 원고인 67건은 제한 34·확장 16·중립 17이다.

4. 결과 Ⅱ — 쟁점별 분석

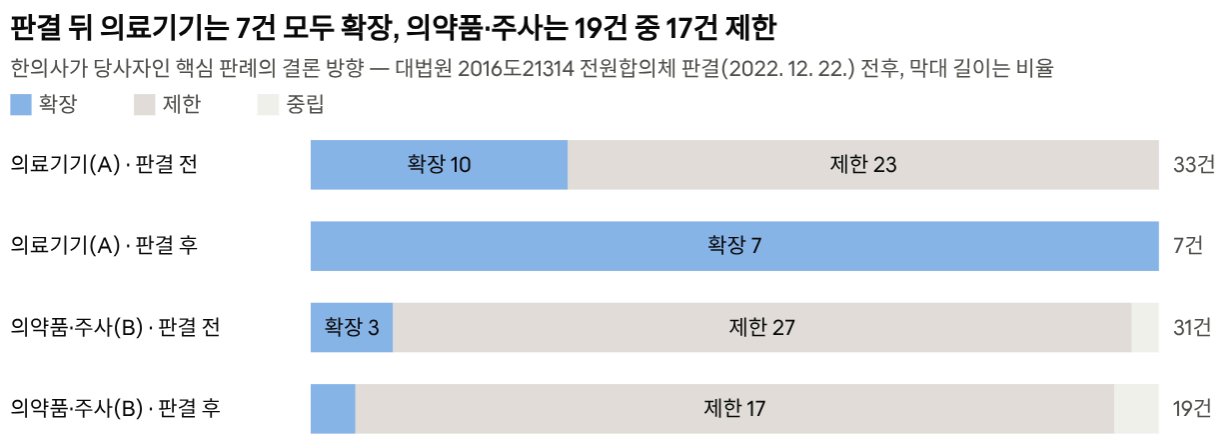
4.1 의료기기(A) 44건: 판단 기준의 교체와 결론의 반전

- 대상은 X선 골밀도측정기(성장판 검사)·X선 촬영 11건, IPL 광선조사기 11건, 초음파 진단기기 7건, 뇌파계 3건, CT 2건, 안압측정기 등 안과·청력 검사기기 1건, 음양균형장치(FCST) 2건, TENS 2건, 그 밖(급여 고시·자동차보험 수가·손해배상 등) 5건이다.
- 판결 전(2022. 12. 22. 이전): 한의사가 당사자인 33건 중 제한 23건, 확장 10건. 판단 기준은 구기준 26건. 유죄·처분적법의 근거는 기기의 개발·제작 원리와 서양의학 전문지식 필요성(초음파 2009헌마623·2010헌마109·2011헌바398·2014고정4277·2016노817, IPL 2010도10352·2014도13323, X선 골밀도 2009도6980·2015구합68789·2016구합55278)이었다. 확장 10건은 안과·청력 검사기기 기소유예 취소(2012헌마551), 뇌파계 항소심(2013누50878), CT 1심(2004구합10715), FCST 무죄(2014고단1200·2015노253), IPL 항소심 무죄(2010노449, 뒤에 파기), IPL 자격정지 취소(2016구합81796·2017구합4116·2017누61067), X선 골밀도 자격정지 취소(2018구합86528)다. 자격정지 취소 사건은 면허 밖이라는 판단을 유지하면서 재량권 일탈·남용으로 처분만 취소한 경우가 많다(2005누1758 CT 업무정지, 2008구합11945 X선).

- 판결 후(2022. 12. 22. 이후): 전원합의체 판결을 포함해 한의사가 당사자인 7건이 모두 확장이다. 초음파(2016도21314 파기환송, 환송 후 2023노10 무죄, 2023도13537로 확정), 뇌파계(2016두51405 상고기각), X선 골밀도측정기(2019고정178 무죄·2023노6023 항소기각 — "진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙 [별표 6]이 사용 주체를 한정한다고 단정하기 어렵다"), 의료용 조합자극기·광선조사기 손해배상(2021나2044228), 한의사 초진 뒤 방사선검사의 자동차보험 부당이득(2022가단5234450). 신기준을 적용한 판결은 5건이고, 손해배상 사건은 위해 증명 부족을 이유로 했으며, 부당이득 사건은 이유가 발췌에 없다.
- 피고인 직역이 발췌에 나오지 않는 TENS 사건(2022고정1801·2024노2949, 유죄)과 한방병원 내 IPL·MTS 사건(2021고단866)은 중립 또는 보류로 두었다.

4.2 의약품·주사·시술(B) 51건: 바뀌지 않은 영역

- 대상은 약침 정맥주사·혈맥약침술 12건, 리도카인·덱사메타손 등 전문의약품 주사·약침 15건, 히알루론산 필러 6건, 카복시 3건, 혈액·소변검사 3건, 1961~1987년의 한지의생·한의사 주사 4건, 서양의학 기준 품목허가 의약품의 처방·조제권(민사) 2건, 봉독 약침 손해배상 2건, 코로나19 신속항원검사 2건, 그 밖 2건이다.
- 판결 전(2022. 12. 22. 이전) 31건 중 제한 27건(확장 3: 봉독 약침 손해배상 청구기각 2013가합2867·2015가단103896, 2015도20373; 중립 1), 판결 후 19건 중 제한 17건(확장 1: 신속항원검사 1심 2022구합63317; 중립 1: 그 항소심 2023누70185가 소의 이익이 없다며 각하하고 상고가 기각돼 1심 판단은 확정되지 않음). 2016도21314 이후의 하급심은 새 기준을 알면서도 결론을 바꾸지 않았다. 서울남부지법 2023노1865는 "새로운 판단기준의 사정범위는 진단용 의료기기에 국한"된다고 했고, 서울중앙지법 2024고정2796(2025. 11.)은 2016도21314가 아닌 2010도10352의 종합 기준을 적용한다고 명시했으며, 서울동부지법 2025고정504(2026. 8.)는 신기준에 따라 금지 규정이 없음을 인정하고도 유죄를 선고했다. 리도카인 혼합 약침 사건들(2025고정142·2025고정765)과 자격정지 사건(2025구합54049)은 대법원 2017다250264의 품목허가 기준(한의학적 입장에서 안전성·유효성 심사를 받은 의약품만 처방·조제 가능)을 적용했다.
- 약침 정맥주사(혈맥약침술)는 형사(2020노2474·2021도2640, 2020노4003·2022도15478, 2022고단5075, 2025고정168), 행정(2019누48747·2020두35738, 2022구합75686·2024누39532), 민사(2017가소7462688→2020나1171 한의사 승)에서 일관되게 면허 밖 또는 급여 대상 밖으로 판단됐다.
- 한의사가 당사자인 의약품·시술 사건 50건 중 확장은 4건(8.0%)에 그쳐 의료기기 사건(한의사 당사자 40건 중 확장 17건, 42.5%)과 뚜렷이 대비된다.



핵심판례코딩(keep=Y) 중 한의사가 피고인·원고·피고로 참여한 사건에서 집계 · 대법원 2016도21314 판결(2022. 12. 22.) 전후 · 기준일 2026. 10. 16.

같은 전원합의체 판결 뒤에 의료기기 사건의 결론은 모두 바뀌었지만, 의약품·주사 사건의 결론 분포는 판결 전과 다르지 않다.

판결 전후 사건별 목록 — 아래 표는 그래프의 막대 하나하나를 이루는 판례다(한의사가 피고인·원고·청구인·피고로 참여한 사건, 같은 사건의 심급은 각각 1건).

표 4-1. 의료기기(A) 판결 후 7건

선고일	법원·사건번호	대상	결론(방향)	판단기준	판시 요지
2022. 12. 22.	대법원 2016도21314 전원합의체	초음파 진단기기	파기환송(확장)	신기준	금지 규정 존부, 보건위생상 위해 우려, 한의학적 원리와 무관함이 명백한지를 종합해 판단. 환송 후 무죄, 2023도13537로 확정
2023. 8. 18.	대법원 2016두51405	뇌파계(파킨슨병·치매 진단)	상고기각 — 자격정지 취소 확정(확장)	신기준	면허된 것 이외의 의료행위로 보기 어렵다는 원심 유지
2023. 8. 31.	서울고법 2021나2044228	의료용 조합자극기·광선조사기(손해배상)	항소기각 — 청구기각 유지(확장)	위험성	기기 사용의 위법 증명 부족, 모두 안전성 검사를 거쳐 허가된 기기
2023. 9. 13.	수원지법 2019고정178	X선 골밀도측정기(성장판)	무죄(확장)	신기준	전원합의체 기준을 그대로 적용
2023. 9. 14.	서울중앙지법 2023노10	초음파 진단기기(환송 후)	무죄(확장)	신기준	초음파를 한의학적 진단의 보조수단으로 쓰는 것은 면허 외 아님
2024. 7. 9.	서울중앙지법 2022가단5234450	한의사 초진 뒤 방사선검사(자동차보험 부당이득)	청구기각 — 한방 측 승(확장)	불명	이유가 발췌에 없음

선고일	법원·사건번호	대상	결론(방향)	판단기준	판시 요지
2025. 1. 17.	수원지법 2023노6023	X선 골밀도측정기	항소기각 — 무죄 유지(확장)	신기준	[별표 6]이 사용 주체를 한정한다고 단정하기 어렵고, 한의원이 '그 밖의 기관'에서 제외된다고 보기도 어려움

표 4-2. 의약품·주사(B) 판결 후 19건

선고일	법원·사건번호	대상	결론(방향)	판단기준	판시 요지
2023. 1. 27.	인천지법 2022고단5075	약침액 정맥주사(신의료기술 미신청)	유죄(제한)	불명	면허된 것 이외의 의료행위
2023. 4. 13.	대법원 2022도15478	약침 정맥주사(교사)	상고기각 — 유죄 확정(제한)	불명	원심 2020노4003 유지
2023. 11. 10.	서울남부지법 2022고정1030	국소마취제(전문의약품)	유죄(제한)	구기준	의사는 서양의학 기초 의약품, 한의사는 한약제제·한약을 처방·조제. 전문의약품은 투약·사용 불가
2023. 11. 23.	서울행정법원 2022구합63317	코로나19 신속항원검사	처분취소(확장)	신기준	전원합의체 기준을 검사에 적용. 항소심 각하로 확정되지 않음
2024. 3. 14.	서울행정법원 2022구합75686	혈맥약침술(요양기관 업무정지)	일부인용 — 업무정지 유지(제한)	법령문언	혈맥약침술은 법정비급여 약침술에 포함되지 않는 신의료기술평가 대상
2024. 10. 17.	서울남부지법 2023노1865	전문의약품 처방·사용	항소기각 — 유죄 확정(제한)	구기준	새 기준의 사정범위는 진단용 의료기기에 국한, 이원적 의료체계의 취지를 주되게 고려
2024. 11. 28.	서울고법 2024누39532	혈맥약침술	항소기각(제한)	불명	혈맥약침술은 약침술과 학문적으로 구분되어 면허 범위 밖(복지부 유권해석 원용)
2025. 2. 6.	서울중앙지법 2024고정1404	리도카인 함유 의료기기(매선)	유죄(제한)	신기준	보조수단 주장 배척
2025. 4. 9.	서울남부지법 2024고단4153	덱사메타손·클로르페니라민 주사	유죄(제한)	불명	기준 설시 없음(86회 주사)
2025. 6. 13.	서울고법 2023누70185	코로나19 신속항원검사(항소심)	각하(중립)	해당없음	소의 이익 없음. 2025두34282 상고기각
2025. 6. 27.	대전지법 공주지원 2024고정75	비만클리닉 간호조무사 시술(공모)	유죄(제한)	불명	시술 내용이 발췌에 없음
2025. 11. 20.	서울중앙지법 2024고정2796	덱사메타손·리도카인 주사	유죄(제한)	구기준	2016도21314가 아닌 2010도10352 기준을 적용한다고 명시(403회 주사)
2026. 2. 4.	대구지법 서부지원 2025고정142	리도카인 혼합 봉침 주사	유죄(제한)	법령문언	한의학적 심사기준으로 품목허가된 의약품만 처방·조제 가능(2017다250264)

선고일	법원·사건번호	대상	결론(방향)	판단기준	판시 요지
2026. 2. 5.	대구지법 서부지원 2025고정19	전문의약품 사용(약품 미상)	유죄(제한)	법령문언	위해 우려만이 아니라 이원적 의료체계의 취지를 주되게 고려
2026. 2. 11.	서울남부지법 2025고정765	리도카인 혼합 약침 주사	유죄(제한)	신기준	2016도21314를 인용한 뒤 품목 허가 기준을 적용(5,733회)
2026. 2. 12.	서울중앙지법 2025노450	전문의약품 사용 (2024고정1404 항소심)	유죄 — 벌금 500만원(제한)	법령문언	서양의학 기준 허가 의약품의 처방·조제는 의사의 권한 침범
2026. 3. 20.	서울행정법원 2025구합54049	리도카인·하이코민 약침(자격정지)	처분적법(제한)	법령문언	검증받은 범위를 벗어난 의료행위의 위험 방지라는 입법취지
2026. 8. 11.	서울동부지법 2025고정504	전문의약품 사용	유죄(제한), 2026노861 항소 중	신기준	전문의약품이라는 이유만으로 금지된다고 볼 수 없고 명시적 금지 법령도 없다고 하면서 유죄
2026. 8. 12.	수원지법 안양지원 2025고정168	혈맥약침술(정맥주사)	유죄(제한), 2026노4200 항소 중	구기준	2010도10352 종합기준. 한방원리에 의하지 않은 정맥주사는 면허 범위 내로 보기 어려움

표 4-3. 판결 전 사건의 대상별 구성(A 34건, B 30건)

쟁점	대상	건수	방향	사건번호
A	X선 골밀도측정기·X선 촬영	9	제한 8, 확장 1	2008구합11945, 2008고정613→2009노657→2009도6980, 2014노2286, 2015고단1023, 2015구합68789, 2016구합55278, 2018구합86528(확장)
A	IPL 광선조사기	11	제한 7, 확장 4	2010고정10→2010노449(확장)→2010도10352→2014노234→2014도13323, 2009고정2357→2014노2078, 2016구합81796(확장)→2017누61067(확장), 2017구합4116(확장), 2018구합65187
A	초음파 진단기기	5	제한 5	2009헌마623, 2010헌마109, 2011헌바398, 2014고정4277→2016노817
A	뇌파계	2	제한 1, 확장 1	2013구합7872(제한)→2013누50878(확장)
A	CT	2	제한 1, 확장 1	2004구합10715(확장)→2005누1758(제한, 처분은 재량남용 취소)

쟁점	대상	건수	방향	사건번호
A	안과·청력 검사기기, FCST, 종류불명 측정기	5	확장 4, 제한 1	2012헌마551(확장), 2014고단1200→2015노253→2015도20373(확장), 2018구합66630(제한)
B	약침·혈맥약침 정맥주사	7	제한 6, 중립 1	2014고단6850, 2017가소7462688, 2019누48747, 2019가단5240912(중립), 2020노2474→2021도2640, 2020노4003
B	히알루론산 필러	5	제한 5	2011고정611→2011노2467→2011도16649, 2016고단2627→2016노5077
B	전문의약품 주사(리도카인·플라젠시아 등)	4	제한 4	2013고정230→2013노1982, 2017고단5379, 2020고정2059
B	카복시	3	제한 3	2014고정4193→2016노818, 2017고단368
B	혈액·소변검사 등 양방 검사·처방	3	제한 3	2019고단424→2020노141, 2020고단2119
B	1961~1987년 한지의생·한의사의 주사	4	제한 4	4293형상474, 86노7989(엘박스에 두 법원명으로 중복 수록, 2건으로 집계)→87도2108
B	서양의학 기준 허가 의약품의 처방·조제권(민사)	2	제한 2	2016나54482→2017다250264
B	봉독 약침 손해배상	2	확장 2	2013가합2867, 2015가단103896

세 표에서 읽히는 점은 다음과 같다.

- 의료기기 사건에서 전원합의체 기준을 적용한 5건은 예외 없이 확장이고, 나머지 2건(손해배상·부당이득)도 한방 측이 이겼다. 판결 전에 유죄·처분적법의 근거였던 '기기의 개발·제작 원리'와 '서양의학 전문지식 필요성'은 판결 후 판결문에서 사라졌고, X선 골밀도측정기 사건에서는 2009도6980이 원용했던 [별표 6]을 수원지법이 "사용 주체를 한정한 규정이 아니다"라고 뒤집었다.
- 의약품·주사 사건 19건 가운데 2016도21314의 3단계 기준을 판단 기준으로 삼은 판결은 4건뿐이고(표의 '신기준'), 그중 3건이 제한이다. 나머지는 2016도21314를 언급하더라도 기기 사건으로 구별하거나(2022고정1030·2023노1865) 2010도10352의 종합 기준을 쓴다고 명시했다(2024고정2796). 제한에 이르는 길은 세 가지였다. ① 새 기준의 사정범위를 진단용 의료기기로 한정(2023노1865), ② 1단계 '금지 규정'의 자리에 약사법의 품목허가 체계(2017다250264)를 놓아 서양의학 기준 허가 의약품은 처방·조제·사용 불가(2025고정142, 2025고정765, 2025구합54049), ③ 금지 규정이 없음을 인정하면서도(2025고정504), 또는 위해 우려만으로 판단할 수 없다며(2025고정19) 이원적 의료체계의 취지를 들어 유죄.

- 결과적으로 의약품 영역의 판단은 2016도21314 이전과 같은 자리에 있다. 판결 전 30건 중 제한 27건(약침 정맥주사 6, 필러 5, 전문의약품 주사 4, 카복시 3, 양방 검사 3, 1960~80년대 주사 4, 처방권 민사 2)과 판결 후 19건 중 제한 17건은 대상도 겹친다. 확장은 봉독 약침 시술에 관한 민사 손해배상 청구기각 2건과 확정되지 않은 신속항원검사 1심뿐이다.
- 계속 중인 사건: 2025고정504의 항소심 2026노861, 2025고정168의 항소심 2026노4200. 두 사건이 전문의약품·정맥주사에 전원합의체 기준을 어떻게 적용하는지가 다음 분기점이다.

4.3 의료기사·인력 지도·협진·복수면허(E) 76건

- 제한 54건(71.1%), 확장 11건, 중립 11건. 사건 유형은 한의원·한방병원의 무자격 직원 시술(뜸·부항·발침·저주파·안마) 31건, 간호조무사 18건, 물리치료사 11건, 협진·복수면허·동시개설·진료과목 설치 7건, 그 밖(간호사의 한약 처방 입력, 방사선사, 위임 물리요법 등) 9건이다.
- 물리치료사: 의료기사 등에 관한 법률이 지도 주체를 '의사 또는 치과의사'로 정한 결과, 한의사의 지시로 물리치료사가 한방물리치료를 하면 무면허의료행위이고 한의사는 교사범이다(청주지법 2009고정747 무죄 → 2009노1317 선고유예 → 대법원 2010도2534 상고기각). 헌법재판소 2011헌마552는 이 배제가 평등권·직업수행의 자유를 침해하지 않는다고 했다. 자동차보험 한방물리요법을 물리치료사에게 맡긴 민사 2건(2017나64025·2018나53152)도 제한이다.
- 간호조무사: 한방병원 간호조무사는 간호사를 보조해서만 업무를 할 수 있어 한의사의 지도로 물리치료기기를 다루면 의료기사법·의료법 위반(2010고정1766 → 2011노50 → 2011도6635 → 2011노3012 → 2013도12482; 청주지법 2023고정122). 예외로 간호조무사의 진료보조 위임을 허용해 무죄를 선고한 항소심(2018노4579)이 있다.
- 복수면허·진료과목: 의사·한의사 복수면허자의 의료기관 1개 개설 제한은 헌법불합치(2004헌마1021), 정신병원에 한의과 진료과목 설치를 막은 조항도 헌법불합치(2021헌마886, 2025. 1. 23.), 한의원·약국 동시개설 처분취소(확장)가 있다. 한·양방 협진 광고 과징금 사건 2건(2002누1039·2006구합43184)은 결론이 갈렸고 이유가 발췌에 없어 중립으로 두었다.

4.4 비의료인의 무면허 한방의료(C) 931건

- 전체 핵심 판례의 69.6%다. 행위는 침 607건, 부항 193건, 사혈 142건, 뜸 138건, 한약 처방·조제 122건, 안마·지압 59건, 수지침 51건, 추나·척추교정 47건, 봉침 45건, 매선 13건, 약침 10건(중복 집계).
- 방향은 보호 809건(86.9%), 중립 60건(증명 부족 무죄, 절차 각하, 양형만 판단), 허용 41건, 제한 20건(한의사가 무자격 직원에게 맡긴 사건 — 한의사 공동정범·양벌), 확장 1건. 결론은 유죄 628건, 항소기각 110건, 상고기각 60건, 무죄 27건, 각하 21건, 파기환송 14건, 선고유예 13건 등이다. 1심 604건, 2심 216건, 3심 77건, 헌법재판소 34건.
- 헌법재판소는 한방의료행위 개념의 명확성(93헌바65, 2002헌바23), 침구술의 한의사 독점(2003헌바86, 2017헌바217, 2019헌바239), 침·뜸 봉사(2005헌바29), 침술 민간자격 금지(2009헌바53), 뜸·침 처벌조항(2012헌바101, 2014헌바152), 흡선(2021헌바154)을 거듭 합헌으로 보았다.
- 허용 41건은 세 갈래다. ① 정당행위: 수지침(춘천지법 97노368 → 대법원 98도2389; 의정부지법 2014고정317·2014노2672), 침사의 뜸(헌재 2008헌마627 기소유예 취소), 간접구 쑥뜸(대법원 2013도5852 파기환송 → 2015노645 무죄, 2018노1703, 2023고단3059 1심), 마을 뜸방 봉사(2017

고정249) ② 의료유사업자 자격: 1976~1989년 침사·접골사 자격존재확인·자격취소 사건(대법원 78누230, 78누320, 79누39, 79누193, 80누345, 88누10510 등)에서 해방 전 자격의 계승과 갱신 미이행에도 자격 존속을 인정 ③ 침·뜸 교육(원격평생교육·평생교육시설) 신고 수리 거부의 위법(대법원 2005두11784, 2014두42179). 사회상규를 판단한 62건 중 허용은 5건뿐이고 54건은 정당행위 주장을 배척했다.

- 추나·도수·수기요법 사건은 추나의 한의학적 정의와 대비해 도수관리를 무죄로 본 사례(2020고단141·2020노1297), 위임 한계를 이유로 수기요법 처벌 부분을 무죄로 본 사례(2019고단6619 등 3건)가 있다.

4.5 타직역의 한방 유사행위(D) 45건

- 의사의 IMS(근육 내 자극치료) 16건, 의사의 침·경혈 주사 등 10건, 약사의 한약 조제 15건, 그 밖 4건.
- 의사 IMS: 대법원은 침술과의 구별을 사실관계에 따라 판단하도록 두 차례 파기환송했고(2014도3285 → 2016도928), 유죄 확정(2014도8035, 2015도2941)과 무죄(2012고단1232·2013노335, 2013노4053)가 공존한다. 결론 방향은 의사 처벌(한방 영역 보호) 13건, IMS는 현대의학에 근거해 한방 침술이 아니라고 본 제한 7건, 성격 미확정 6건으로 갈린다. 하급심이 쓴 기준은 모두 구기준이다.
- 약사의 한약 조제·판매: 보호 11건(한의사 처방 없는 임의조제·진단 처벌), 중립 4건.

4.6 한약·한약사·한약업사(F) 119건

- 시기별로 성격이 다르다. 1980~90년대는 한약업사 제도(시험·허가 지역제한·혼합판매 범위) 사건이 많고 헌법재판소 결정도 대부분 각하·합헌이다(89헌마231, 90헌바20 지역제한 합헌; 91도2348 기성한약서 혼합판매 허용; 93도153·96도1088·96도2234 진단·가감 조제는 한방의료행위·의약품 제조). 1990년대 말~2000년대는 약사의 한약조제권 경과규정(97헌바10 합헌), 한약사 국가시험 응시자격(99헌마660, 2005두4649 등), 한약사의 처방전 없는 조제 제한(2005두2322, 2005헌마667 기각)이다. 2010년대 이후는 원외탕전실(2009헌마508 각하; 같은 재단 한방병원 탕제실에서 한약사가 조제한 사건은 1·2심 무죄 2017고정403·2017노3581; 무자격 실장의 조제는 유죄 2018고단1483·2018노2507), 천연물신약 처방권(2014누2029·2015누64994 각하이나 한의사 처방 불가 설시), 한의사의 완제 한약 제조·판매(2017노1673, 2021노1052·2022도16921 — 불특정 다수용 한약은 조제 아닌 제조), 약침학회 약침액 제조(2017도20005), 한약사의 한약 택배 판매(2021헌바400 합헌, 2023도9880 파기환송)다.
- 방향은 중립 58건(자격·시험·절차), 보호 28건(한약사·한약업사·약사의 임의조제 처벌), 제한 22건(한의사의 제조·판매·처방권 제한), 확장 7건, 허용 4건이다. 한의사 직역에 대한 효과가 간접적인 사건이 많아 중립이 가장 많다.

4.7 자격·시험·명칭(G) 34건

- 외국 한의대·중의사의 국가시험 응시자격(85구819, 97구20559, 98두11007, 99헌바34 합헌, 98헌마226·99헌마83·99헌마635 각하), 북한 동의사·동의학부 학력(2006헌마679 각하, 2016구합61129), 국가시험 부정행위·출제오류(90구9607·90구12016·91누1332·91누3284, 2009누227 처분

취소, 2016가단5259724·2017나72173 국가배상 기각), 한의사전문의 경과규정(2000헌마96 기각), 지방 한의대 지역인재 비율(2021헌마1572 기각), 침구사 민간자격 사칭·사기(2024고정1107, 2024노5521, 2024노3570 유죄), '한의사' 명칭 사용(2020고단2160, 2023고정417 유죄). 한의사 의무장교 편입 자격 사건(광주지법 98구2200)은 구 병역법상 한의사를 의무장교로 편입할 수 없다고 보았다(제한).

- 방향은 중립 25건으로, 국가가 정한 자격 요건은 거의 모두 유지됐다.

4.8 공적 급여·손실보상(J) 11건

- 코로나19 감염병전담 요양병원 손실보상에서 '의사 수'에 한의사를 넣지 않은 처분 7건(서울행정법원 2024구합56788, 2024구합61179, 2024구합73769, 2024구합56795, 2024구합73745, 2025구합53100, 2024구합73752; 2025. 12.~2026. 6.) 중 6건에서 한의사 제외를 위법 또는 불합리하다고 보아 처분을 취소했다(1건은 이유가 발췌에 없음). 일부는 항소 중이다(2026누4234, 2026누5147).
- 혈맥약침술의 급여 여부(2015누41229 처분취소 → 2016두34585 파기환송 → 환송 후 2019누48747 원고패 → 2020두35738 확정: 급여 대상 아님), 전기자극치료가 전자침술에 포함되는지(2015구합9421: 포함), 요양병원 한방 협진 수가 삭감(2018구합74952·2020누59187 적법).

4.9 헌법재판 88건

- 결과는 각하 42건, 합헌 26건, 기각 16건, 헌법불합치 2건(2004헌마1021 복수면허 개설 제한, 2021헌마886 정신병원 한의과 설치), 인용 2건(2012헌마551 안과·청력 검사기기, 2008헌마627 침사의 뜸).
- 한의사에게 불리한 결정: 초음파 기소유예 유지(2009헌마623·2010헌마109), 면허 외 의료행위 처벌조항 합헌(2011헌바398), 물리치료사 지도권 배제 합헌(2011헌마552), 한약사 택배판매 금지 합헌(2021헌바400). 유리한 결정: 위 헌법불합치·인용 4건, 한약제제 안전성 심사면제 기각(2015헌마1181, 한의사 유리), 요양병원 개설권 사건에서 한의사 지위 인정(2020헌마387).

5. 결과 III — 법령상 '한의사 배제'가 다투어진 판례

이 전수조사의 모(母) 연구는 법령에서 한의사가 빠진 조항을 모으는 작업이다. 판례 가운데 그런 조항이 직접 다투어진 사례를 모으면 다음과 같다.

조항(배제 형태)	판례	법원의 태도
의료기사 등에 관한 법률 제1조·제2조: 의료기사 지도 주체 '의사 또는 치과의사'	대법원 2010도2534(2011); 헌재 2011헌마552(2014); 2017나64025·2018나53152(자보 한방물리요법)	배제 그대로 적용: 한의사 지시 한방물리치료=무면허, 한의사 교사범. 배제는 합헌

조항(배제 형태)	판례	법원의 태도
진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙 [별표 6]: 안전관리책임자에 한의원 미기재	대법원 2009도6980(2011) ↔ 수원지법 2019고정178·2023노6023(2023~25)	2011년에는 면허 밖 근거로 원용, 2023년 이후에는 "사용 주체를 한정한 규정이 아니다"
약사법 제23조 제3항: 전문의약품 처방 주체 '의사 또는 치과의사'	서울동부지법 2025고정504(2026, 항소 중)	문언만으로 한의사 사용 금지 근거로 삼지 않으면서도 유죄(법령 미정비 지적)
약사법·품목허가 체계: 서양의학 기준 허가 의약품	대법원 2017다250264(2022); 2025고정142·2025고정765·2025구합54049	한의학적 심사기준으로 허가된 의약품만 처방·조제 가능
CT 등 특수의료장비 관련 규정: 한의사·한방병원 미예정	서울고법 2005누1758(2006)	규정이 한의사를 예정하지 않음을 면허 밖 판단 근거로 삼음(처분은 재량남용 취소)
의료법 제33조 제2항 단서: 복수면허자도 1개 의료기관	헌재 2004헌마1021(2007)	헌법불합치
정신건강복지법 시행규칙: 정신병원 진료과목에 한의과 미포함	헌재 2021헌마886(2025)	헌법불합치
감염병 손실보상 기준(지침): '의사 수'에 한의사 미포함	서울행정법원 2024구합56788 등 7건(2025~26)	한의사 제외는 불합리·위법, 처분 취소(6건)
감염병예방법 시행령 제20조: 예방접종 위탁기관에 치과·한방 제외	수원지법 2021노1286(치과의사, 2023; 대법원 2023도2249)	입법자 의사로 원용(치과의사 사건; 한의사 사건은 미발견)
병역법(구): 의무장교 편입 대상	광주지법 98구2200(2000)	한의사 편입 불가
감염병예방법상 신고의무 주체는 한의사 포함, 진단검사 체계는 미정비	서울행정법원 2022구합63317(2023; 항소심 각하·상고기각)	1심은 신속항원검사를 한방의료행위로 봄(확정되지 않음)
한약 처방·조제권(약사법 부칙·제23조)	97헌바10, 2005두2322, 2005헌마667, 2014누2029	한의사 처방권 보호·약사 한약 조제 한정은 합헌; 생약제제(천연물신약) 처방은 한의사 불가 설시

읽을 점은 두 가지다. 첫째, 배제가 법률·부령 문언에 있으면 법원은 2016도21314의 1단계 기준("관련 법령에 사용을 금지하는 규정이 있는지")에 따라 그 문언을 결론의 출발점으로 삼았다. 둘째, 배제가 지침·고시·기준 수준이거나(손실보상), 문언이 주체를 '한정'한 것인지 불분명하면([별표 6]), 법원은 한의사 쪽

으로 해석했다. 따라서 모 연구가 가려내는 '법령 문언의 배제'는 판례로 교정되기 어려운 영역이고, 입법·개정의 대상이다.

6. 고찰

6.1 기기와 의약품의 분화

2016도21314 전원합의체는 진단용 의료기기에 관해 금지 규정의 존부를 첫 기준으로 세웠고, 그 뒤 의료기기 사건의 결론은 모두 한의사 쪽으로 돌아섰다. 그러나 의약품·주사 사건은 같은 기간 19건 중 17건이 제한이다(나머지는 신속항원검사 1심 원고승 1건과 그 항소심 각하 1건). 하급심은 사정범위를 진단용 기기로 좁혔고, 의약품에는 2017다250264의 품목허가 기준을 썼다. 결국 의약품 영역의 경계는 약사법의 허가 체계와 의료법의 이원적 체계라는 법령 구조에서 나오므로, 판례 변경만으로는 움직이지 않는다.

6.2 지도권·인력 조항의 효과

의료기사법의 지도 주체 조항은 한의사가 피고인인 사건에서 가장 많은 유죄(제한 54/76)를 낳았다. 한의사가 한방물리치료를 직접 하는 것은 허용되나 물리치료사·간호조무사에게 맡기면 교사범·양벌로 처벌되는 구조이며, 헌법재판소는 2014년 배제의 합리성을 인정했다. 2016도21314 이후 이 조항을 다시 다투어 판단한 상급심 판례는 찾지 못했다.

6.3 한방의료행위 개념의 형성 맥락

핵심 판례의 70%는 비의료인의 침·뜸·부항·사혈 처벌 사건이다. '한방의료행위'의 개념(93헌바65: 전통적으로 내려오는 한의학을 기초로 한 질병의 예방이나 치료행위)은 주로 비의료인을 처벌하는 맥락에서 굳어졌고, 한의사의 면허 범위를 넓히는 맥락에서는 '한의학적 원리'라는 같은 개념이 제한 사유로 쓰였다. 정당행위 예외는 뜸·수지침처럼 위해가 낮다고 본 행위에 한정된다.

6.4 지침 수준 배제의 취약성

손실보상 사건 7건은 법령이 아닌 보상 기준이 한의사를 '의사 수'에서 뺀 경우로, 서울행정법원은 형평을 이유로 한 제외를 위법으로 보았다. 모 연구의 분류에서 법률·시행령·시행규칙이 아닌 행정규칙 수준의 배제는 소송으로 다툴 여지가 상대적으로 크다는 뜻이다.

6.5 후속 연구 제안

- 의약품 영역: 2025고정504 항소심(2026노861), 2025고정168 항소심(2026노4200)의 결과를 추적해 하급심이 신기준의 사정범위를 바꾸는지 확인.
- 손실보상 사건의 항소심(2026누4234, 2026누5147) 추적.
- 이 데이터셋의 R2 5,308건 중 급여 환수(J 322건)·행정처분(I 207건)은 한의사 직역에 대한 규제 집행의 양상을 보여 주므로 별도 분석 가치가 있다.

7. 한계

- 엘박스에 수록되지 않은 판결(특히 2013년 이전 하급심)은 빠진다. 연도별 건수의 증가는 수록 범위의 변화를 반영할 수 있다.
- 1차 선별은 검색어 일치 발췌만으로 판단했으므로 본문 깊숙이에서만 한의사 쟁점을 다룬 판결은 낮은 등급으로 갔을 수 있다. R2 5,308건 가운데 A·B·E 코드가 붙은 31건은 재검토 후보다.
- R1 중 928건은 원문 없이 코딩했고 판단기준은 대부분 '불명'이다. 원문 발췌도 핵심 문단 5~7개로 제한돼 이유 설시를 놓친 경우가 있다(결론 방향은 주문으로 확인).
- 같은 사건의 여러 심급이 각각 1건으로 집계된다. 데이터셋의 '최종심 사건' 열로 묶으면 사건 단위 집계가 가능하다.
- 대형 언어모델 보조 판독의 오류: 독립 감사에서 원문 기반 코딩 표본의 15%(6/40)에 중대 수정이 필요했고 검색정보 기반 표본에는 없었다. 지적된 건은 고쳤으나 표본 밖에 같은 유형의 오류가 남아 있을 수 있다. 방향·판단기준 코딩은 법적 판단을 대신하지 않으며, 투고 전 연구자의 원문 대조가 필요하다.
- 엘박스 원문 수집은 이용량 제한(reCAPTCHA 요구)으로 한 차례 중단됐고, 그 뒤 사람이 읽는 속도로만 받았다. 핵심 판례 중 원문을 받지 못한 928건은 주로 비의료인 무면허 사건이다.

8. 부록

- 데이터셋: hanui_caselaw_dataset_v1.xlsx — README(코드북·한계), 검색어(132개·건수), 전체목록(32,908행), 1차선별(12,776행), 핵심판례코딩(1,465행: id·법원·사건번호·선고일·사건명·심급·결과·최종심·원문확보·keep·주쟁점·대상·행위자·지위·결론·방향·판단기준·핵심판시·비고), 집계(수식).
- 쟁점코드: A 면허범위-의료기기 / B 면허범위-의약품·주사·시술·검사 / C 무면허 한방의료·한방의료행위의 범위 / D 타직역의 한방 유사행위 / E 의료기사·간호인력 지도·협진·복수면허 / F 한약·한약사·한약업사·원외탕전 / G 자격·시험·교육·명칭 / H 진단서 등 문서 / I 행정처분 / J 건강보험·공적 급여·손실보상 / K 민간보험·보험사기 / L 의료과오 / M 개설·운영 / N 광고·명칭 / O 직역 갈등·단체 / P 헌법재판 / Q 운영 일반 / S 진료 관련 범죄 / X 기타.
- 밝혀 둘 사항: 수집·선별·코딩·감사에 대형 언어모델(Claude)을 썼고, 검색·열람은 엘박스 일반 검색 기능으로만 했다. 판례의 사건번호·선고일·결론은 엘박스 표시를 따랐으며, 확정 여부가 표시되지 않은 하급심은 "확정 미확인"으로 다뤄야 한다.